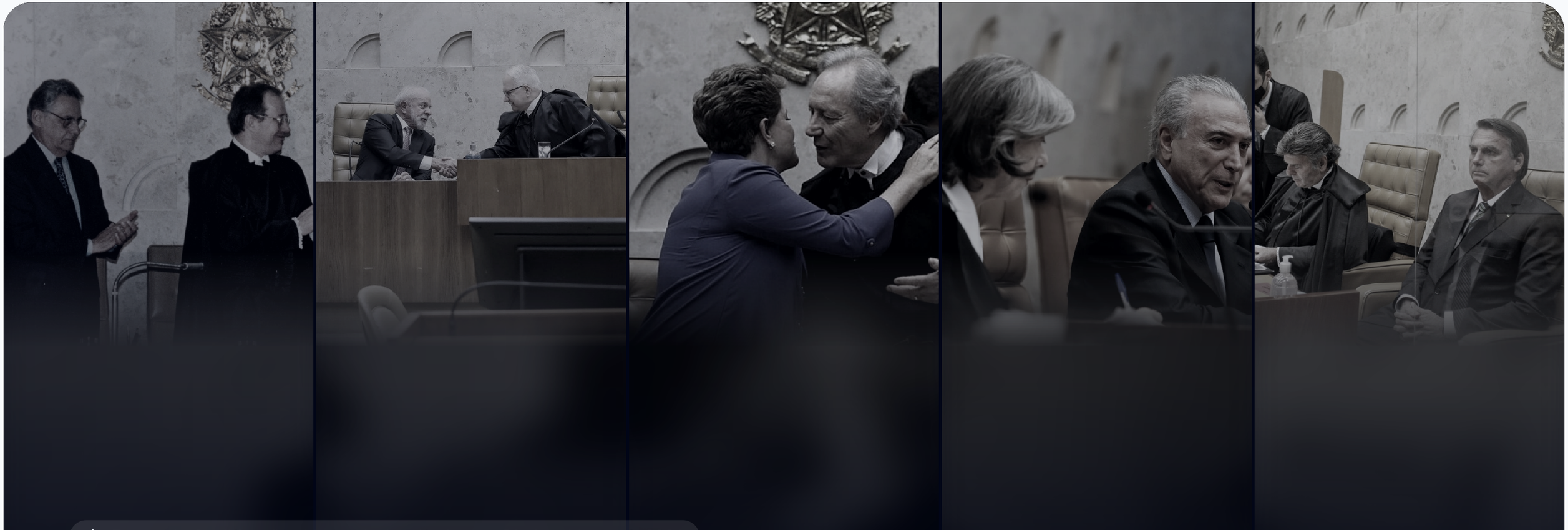


Exame de Qualificação · Mestrado Acadêmico em Direito · Mossoró, 2026

O que o Supremo fez com os decretos do Presidente?

Condições para o julgamento de mérito no controle concentrado de constitucionalidade (1988–2025)

ORIENTANDO

Fernando Lima Nogueira da Silva

ORIENTADOR

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr.

PROGRAMA

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Banca examinadora

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr. (UFERSA)
Presidente

Rafael Lamera Giesta Cabral, Prof. Dr. (UFERSA)
Membro Examinador

Jairo Néia Lima, Prof. Dr. (UENP)
Membro Examinador

PROBLEMA

Então, o que o Supremo fez com os decretos presidenciais nos últimos 37 anos?

Decretos

17.231

atos no acervo de decretos da Presidência da República entre 1988 e 2025

Ações no STF

242

ações no controle concentrado sobre decretos publicados no período

Proporção

1 : 71

Existe cerca de 1 ação no STF para cada 71 decretos publicados no Diário Oficial da União

A proporção não diz quantos desses atos inovaram na ordem jurídica, porque boa parte executa leis ou cuida da rotina da administração pública federal. Mas eles também podem tocar

impostos | segurança pública | saúde pública | meio ambiente | participação popular

MEDIDA PROVISÓRIA

Sequestra a atenção da sociedade por ter força de lei desde a publicação e tranca a pauta do Congresso Nacional quando passa de 45 dias sem votação.

DECRETO

Não tem rito, nem prazo e reúne sob o mesmo nome normas gerais e atos de efeito concreto, parte deles sem número. No Supremo, boa parte das ações em que ele é o objeto termina sem que o Tribunal decida se o seu conteúdo é constitucional.

Introdução e Seção 5 (Amorim Neto; Tafner, 2002; Pires, 2008; Brasil, 1988).

PERGUNTA DE PESQUISA

Sob quais condições o Supremo Tribunal Federal conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025?

HIPÓTESE DE TRABALHO

O encerramento dessas ações sem resolução de mérito se explica principalmente por construções processuais anteriores ao mérito, mais do que pela matéria dos decretos impugnados ou pelo governo que os editou.

CONSTRUÇÕES PROCESSUAIS ANTERIORES AO MÉRITO

1 Ofensa reflexa

A qualificação teórica do ato pelo legitimado ativo, que pode dar ao Supremo fundamento para reconhecer a ofensa reflexa.

Para o STF, o decreto impugnado viola primeiro a lei que regulamenta e só por reflexo a Constituição (Clève, 2014; Reck; Müller, 2009).

2 Prejudicialidade

A sobrevivência da norma impugnada até o julgamento, cuja falta leva à prejudicialidade.

O governo pode revogar o decreto que ele próprio editou. Sem objeto, o Supremo extingue o processo sem julgar o mérito do que vigorou (Clève, 2014).

3 Decisão monocrática

A decisão monocrática do relator, que encerra a ação sem levá-la ao colegiado.

O ministro-relator mata a ação no próprio gabinete, sem passar pelos outros dez ministros (Arguelhes; Ribeiro, 2018; Reis; Meyer, 2021).

Os dados permitirão testar se as três operam juntas como um filtro anterior ao exame do mérito.

OBJETIVO GERAL

Verificar sob quais condições o STF conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025.

1

PRIMEIRO OBJETIVO ESPECÍFICO

Reconstruir, por revisão sistemática conduzida segundo o protocolo PRISMA 2020, o estado da arte sobre o controle dos atos normativos unilaterais do Executivo federal e explicar por que a literatura privilegiou as MPs.

Seção 2

2

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO

Mapear os desfechos dessas ações e descrever a sua associação com os atributos da ação e do decreto impugnado.

Seções 4.1 e 4.2

3

TERCEIRO OBJETIVO ESPECÍFICO

Estimar, dentro do que permite o número reduzido de casos, as condições associadas à resolução de mérito em dois estágios, a sobrevivência ao filtro monocrático e o exame do mérito pelo colegiado.

Seção 4.3

METODOLOGIA

A unidade de análise é a ação

O universo foi montado pelo cruzamento entre os painéis de dados abertos do Supremo e o acervo de decretos da Presidência da República, com conferência manual de cada ação, que é a unidade de análise.[16]

SEÇÃO 2

Revisão sistemática da literatura

Conduzida segundo o protocolo PRISMA 2020 (Page et al., 2021), com buscas em cinco bases principais e duas bases suplementares. Revisão configurativa (Gough; Thomas; Oliver, 2012).

SEÇÃO 3.1

A construção do banco de dados

Cruzamento dos painéis do Corte Aberta com o acervo de decretos da Presidência da República e conferência manual de cada ação, com leitura dos autos.

SEÇÃO 3.2

A estratégia de análise

Plano descritivo, com medidas de associação, e plano multivariado, de caráter exploratório, em dois estágios, a sobrevivência ao exame do relator e o exame do mérito pelo colegiado.

O universo final reúne 242 ações contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025

232
da base inicial

\+

16
identificadas durante a análise processual e da literatura

−

6
excluídas, cinco da base inicial e uma das identificadas depois

=

242
227 ações da base inicial e 15 adicionais

A última extração de planilhas dos painéis do Corte Aberta aconteceu em 25 de outubro de 2026, com a situação processual reconstituída até 30 de junho de 2026.[15]

3.1 A construção do banco de dados

PASSO A PASSO

9 JUN. 2026 — **1** **Três painéis do Corte Aberta**

O painel de decisões tinha 7.612 ações de controle concentrado, o de acervo tinha 3.028 e trazia o campo de legislação, e o de legitimados trazia as partes de cada processo.

14 JUN. — **2** **Decretos da Presidência da República**

17.338 decretos de 1988 a 2026 baixados do sítio da Presidência da República.

18 JUL. — **3** **União dos painéis**

Uma rotina em linguagem de programação R juntou os dois primeiros numa planilha de 7.991 ações e pôs nela as partes de cada uma. Dessas, 4.963 estavam só no painel de decisões e por isso vieram sem o campo de legislação.

19 JUL. — **4** **Cruzamento com o acervo de decretos**

Outra rotina tirou do campo de legislação, e do campo de assunto quando ele faltava, o número de cada decreto citado e o procurou entre os decretos baixados. A rotina escreveu os números do mesmo jeito nas duas listas, para que dois decretos diferentes não passassem por um só. Ela também marcou as 2.234 ações que tinham no polo passivo o Presidente ou a Presidência da República, a União, a Advocacia-Geral ou a Controladoria-Geral da União, um ministério ou um ministro de Estado, e só essas seguiram. As ADCs propostas pelo Presidente da República foram conferidas à parte, porque nelas ele é o autor, e três delas, as ADC nº 84, 85 e 96, têm decreto por objeto.

24 JUL. — **5** **Começa a codificação das variáveis**

16 SET. — **6** **Segunda triagem e conferência manual**

A conferência das ações uma a uma confirmou 223. Em 152, a rotina tinha achado o decreto, e nas outras 71 ele só apareceu na leitura. A leitura dos autos acrescentou as ADPF nº 964 a 967, contra um decreto sem número que a rotina tinha classificado como outro tipo de ato. A rotina foi então corrigida e achou mais cinco ações, também conferidas nos autos, o que levou a base inicial a 232.[17]

DEPOIS — **7** **Dezesseis ações não constavam da base inicial**

Oito vieram da comparação com o estudo de Dias (2024), duas de notas do Portal da Legislação que associam ações a decretos, cinco de referências a ações correlatas nos autos já reunidos e duas do campo “Legislação” do Corte Aberta. A ADPF 640 apareceu na comparação com Dias (2024) e numa dessas notas, por isso os caminhos somam 17 para 16 ações. Todas foram conferidas nos registros e documentos oficiais do STF, e 15 cumpriram as regras de inclusão.

25 OUT. 2026 **8** **Bases inteiras do Corte Aberta**

A montagem atual parte das bases inteiras do Corte Aberta, exportadas em 25 de outubro de 2026 (8.712 processos), e da numeração sequencial das quatro classes.[16]

AUTOS **9** **Obtidos à mão, um a um, no portal do STF**

Peça por peça nas ações eletrônicas ou em pacote único na área de peticionamento, sem o uso de coletor automático. Cada arquivo foi registrado em inventário, com o número de páginas e a indicação de haver ou não texto pesquisável, e as páginas que eram apenas imagem passaram por reconhecimento óptico de caracteres configurado para o português, com o original preservado ao lado da versão pesquisável. O acervo soma 4.966 arquivos e 156.654 páginas.[20]

CODIFICAÇÃO **10** **A partir da fonte mais completa disponível**

Que pode ser o inteiro teor dos autos, as peças avulsas ou os dados do painel com a decisão publicada. A base separa as informações em quatro estratos, e em todos três colunas de controle indicam a origem do dado, o estado da coleta e o nível de evidência. A confiabilidade será aferida pela releitura de uma amostra sorteada, como recomendam Epstein e Martin (2014).[21]

A inclusão segue as regras a seguir, escritas e registradas

1. O ato impugnado deve ser um decreto presidencial, numerado ou sem número, publicado entre 5 de outubro de 1988 e 31 de dezembro de 2025.
2. A ação deve ser ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), ADC ou ADPF ajuizada até 31 de dezembro de 2025, com a situação processual apurada em 30 de junho de 2026, conforme os metadados das planilhas extraídas em 25 de outubro de 2026.
3. O decreto deve constar do pedido de mérito da petição inicial ou do aditamento, no todo ou em parte. Não basta o decreto citado como parâmetro ou apenas mencionado.
4. O Executivo federal deve figurar no polo passivo ou, nas ADC, o Presidente da República deve ser o autor.

Entram no universo final todas as ações confirmadas pelas regras de inclusão, tenham ou não o inteiro teor disponível.

O painel Corte Aberta serviu para encontrar ações, e a decisão de incluir vem dos autos

O recorte temporal	As bases tendem a priorizar os processos “finalizados a partir do ano 2000”, aviso que está no dicionário de dados do STF[19] e na ajuda do painel, mas não nas planilhas. Até a última ação de cada classe ajuizada em 2025, faltam 894 números, 806 deles de ações que, pela numeração, devem ter terminado antes de 2000, e 88 sem motivo declarado.
O campo vazio	O campo de legislação lista as “normas relacionadas ao processo”, sem separar objeto, parâmetro e norma citada, e na exportação de junho de 2026 vinha preenchido em só 697 dos 3.028 processos do acervo.
O rótulo errado	Na ADI nº 5.915, o rótulo da espécie normativa apresenta o Decreto nº 9.288/2018 como “Decreto-Lei nº 9288 de 2018”, e por isso a ação ficou fora da triagem original.
O polo	O filtro de polo deixou de fora, até outubro, a ADPF nº 647, que impugna o Decreto nº 3.048/1999 e tem no polo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e a Receita Federal.
A decisão	O subgrupo “Decisão Final” inclui decisões que não encerram o processo, como nas ADI nº 4.447 e 6.341, ainda em tramitação em 30 de junho de 2026. A situação processual é apurada nos atos processuais, pelo trânsito em julgado ou pela baixa dos autos.

Sob as regras, nenhuma dessas falhas basta para fazer entrar uma ação, porque a inclusão depende do pedido e das partes na petição inicial. O banco tampouco se limita à extração oficial do STF, de onde constam 238 das 242 ações. As ADI nº 309, 996, 1.253 e 1.544, ausentes dessa extração e decididas

nos anos 1990, foram identificadas em referências processuais e confirmadas nos registros e peças oficiais do STF.

Esse trabalho de Dias (2024) escapou à revisão sistemática porque o seu registro no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES fica fora dos filtros por tipo, ano e área que a busca aplicou [18] e porque o arquivo depositado traz só os elementos pré-textuais, a introdução e as referências, o que impediria a avaliação em texto integral exigida pelo protocolo. O estudo mede, ainda, objeto distinto, pois toma por unidade o acórdão do Plenário e exclui as ações extintas por inépcia ou por ilegitimidade ativa.

3.2 A estratégia de análise

CADA TÉCNICA INCIDE SOBRE UM RECORTE PRÓPRIO DA BASE

Técnica	O que responde	Recorte da base
Teste qui-quadrado e V de Cramér Plano descritivo	O teste qui-quadrado indicará se a diferença entre os grupos vai além do acaso, e o V de Cramér medirá a intensidade dessa associação.	As ações decididas até 30 de junho de 2026, com frequências recalculadas sobre o universo final.
Regressão logística penalizada (Firth, 1993) Primeiro estágio	A sobrevivência ao exame do relator.	Exclui as ADC, por terem poucos casos, e as ações em que o tipo de ofensa não se aplica.
Regressão logística penalizada (Firth, 1993) Segundo estágio	O exame do mérito pelo colegiado.	Restrita às ações decididas pelo colegiado.
Riscos competitivos	Se a perda de objeto costuma chegar antes do julgamento do mérito. Isso testa a ideia de que o decreto precisa continuar em vigor até ser julgado.	As datas de ajuizamento e de decisão de todas as ações em que elas são conhecidas, inclusive das que seguem em tramitação, tratadas como ainda sem desfecho na data de corte.
Ponto de mudança	Se o tratamento das ações mudou e em que momento, sem que a pesquisa precise fixar de antemão um marco como a mudança de governo em 2019.	
Tipologia dos fundamentos	Se a forma como o proponente apresenta o decreto, como ofensa direta à Constituição ou como excesso em relação à lei que ele regulamenta, antecipa o reconhecimento da ofensa reflexa.	As petições iniciais.

Na regressão

- ✓ O teste de razão de verossimilhanças dirá se cada grupo de variáveis contribui para o modelo.
- ✓ Os intervalos de confiança por verossimilhança perfilada darão a margem de incerteza de cada estimativa.
- ✓ A reamostragem verificará se os resultados se mantêm quando a amostra varia.
- ✓ A validação cruzada medirá quanto o modelo acerta em casos que não serviram para estimá-lo.
- ✓ As probabilidades preditas traduzirão os coeficientes da regressão em perfis típicos de ação.

Ferramentas e limites

- Os cálculos serão feitos em Python, e a estimação penalizada será conferida com o pacote logistf, do R.
- Como os autos completos se concentram nas ações mais recentes, a leitura integral não será usada para reforçar conclusões que dependam do tempo nem como amostra para validar a classificação das demais, mas para conferir o que as decisões citadas efetivamente dizem.
- As estimativas serão associativas e exploratórias, com os limites declarados conforme Epstein e King (2002).

NOTAS DA SEÇÃO 3

15. Disponível em: https://osf.io/unjf8/. Acesso em: 29 out. 2026.
16. A base foi montada em etapas, cada uma em arquivo próprio. Os painéis do Corte Aberta foram extraídos em 9 de junho de 2026, e os decretos da Presidência da República, em 14 de junho. A união dos painéis é de 18 de julho, e o cruzamento com o acervo de decretos, que marcou o polo passivo de cada ação sem retirar nenhuma, é de 19 de julho. A codificação das variáveis começou em 24 de julho, e a segunda triagem com a conferência manual terminou em 16 de setembro, com as 232 ações. O painel de legitimados tinha 8.616 processos, e 625 deles ficaram fora da planilha, porque a união partiu só dos painéis de decisões e de acervo. Desses 625, 232 têm ente do Executivo federal no polo passivo. A montagem atual parte das bases inteiras do Corte Aberta, exportadas em 25 de outubro de 2026 (8.712 processos), e da numeração sequencial das quatro classes.
17. Disponível em: https://osf.io/anwdy/. Acesso em: 29 out. 2026.
18. Disponível em: https://osf.io/p8e7s/. Acesso em: 29 out. 2026.
19. Disponível em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/dados_abertos/dados_abertos.html. Acesso em: 25 out. 2026.
20. Disponível em: https://osf.io/8krpv/. Acesso em: 29 out. 2026.
21. Disponível em: https://osf.io/anhvf/. Acesso em: 29 out. 2026.

LACUNA DA LITERATURA

Por que a literatura privilegiou as MPs

A assimetria pode ser explicada em três planos.

PLANO 1

Natureza dos institutos

A MP tem força de lei e eficácia imediata desde a publicação. O decreto regulamentar submete-se à lei anterior e destina-se à fiel execução dela (Reck; Müller, 2009).

PLANO 2

Arquitetura processual

Se a ofensa reflexa barra a ação antes do mérito, o Supremo não chega a dizer se o decreto é constitucional, e ele fica invisível também para a pesquisa acadêmica.

PLANO 3

Condições de produção da pesquisa

Existe uma população finita e rastreável de MPs. Decretos não têm rito de tramitação nem desfecho formal comparável. E quatro dos vinte e um estudos chamam a MP de decreto.

Nenhum estudo do corpus

- ✕ classifica as ações pelos fundamentos da inicial, pelo vício alegado ou pelo parâmetro constitucional invocado, nem cruza essa classificação com o desfecho
- ✕ volta ao decreto regulamentar depois de Reck e Müller (2009), de modo que a revisão tampouco permite dizer se a contenção do Tribunal mudou a partir de 2019
- ✕ refere a extinção por perda superveniente de objeto ao decreto revogado. Ela aparece sempre referida à MP convertida, reeditada ou revogada (Da Ros, 2008; Silveira, 2016)

> A pergunta, por isso, deixa de ser o que a literatura escreveu sobre o decreto e passa a ser o que o Supremo decidiu a respeito dele.

REVISÃO SISTEMÁTICA · PRISMA 2020

Vinte e um estudos, dezenove sobre medidas provisórias

Identificação
400
registros nas cinco bases principais

Triagem
328
registros triados por título e resumo

Elegibilidade
34
textos completos lidos por inteiro

Inclusão
21
estudos no corpus, 17 das bases principais e 4 das buscas suplementares

Fluxograma PRISMA 2020

Fluxograma do processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos (Figura 1)

	BASES PRINCIPAIS	EXCLUÍDOS	BUSCAS SUPLEMENTARES
IDENTIFICAÇÃO	**400** registros nas cinco bases principais CAPES 239 · Redalyc 90 · SciELO Citation Index 58 · Scopus 7 · Web of Science 6	Removidos antes da triagem **32** duplicados · **40** não extraídos do Redalyc	**208** na HeinOnline · **36** no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES
TRIAGEM	**328** registros triados por título e resumo	Excluídos **284** pelos títulos · **10** pelos resumos	**6** relatórios buscados **2** sem texto integral no catálogo
ELEGIBILIDADE	**34** textos completos lidos por inteiro	Excluídos com razões registradas **17**	**4** incluídos 3 da HeinOnline · 1 do Catálogo de Teses
INCLUSÃO	**21** estudos no corpus, 17 das bases principais e 4 das buscas suplementares		

19 tratam das medidas provisórias · 2 do decreto presidencial (Reck; Müller, 2009; Silva; Oliveira, 2025)

Revisão configurativa (Gough; Thomas; Oliver, 2012), com critérios de elegibilidade fixados antes das buscas, registro das razões de cada exclusão e verificação com um conjunto de estudos conhecidos de antemão. Seção 2.1 e Figura 1.

FUNIL DO UNIVERSO

Do painel do STF às 242 ações

7.991 ações na planilha em que uma rotina em linguagem R juntou os painéis de decisões (7.612) e de acervo (3.028)

↓

2.234 com o Presidente ou a Presidência da República, a União, a Advocacia-Geral ou a Controladoria-Geral da União, um ministério ou um ministro de Estado no polo passivo

↓

223 confirmadas na conferência uma a uma, 152 achadas pela rotina e 71 só na leitura

↓

232 na base inicial, com as ADPF nº 964 a 967 e mais cinco ações achadas pela rotina corrigida

↓

+16 −6 16 identificadas depois, por Dias (2024), notas do Portal da Legislação, referências nos autos e o campo Legislação. Seis foram excluídas, cinco da base inicial e uma das identificadas depois

↓

242 227 ações da base inicial e 15 adicionais

Regras de inclusão

1. O ato impugnado deve ser um decreto presidencial, numerado ou sem número, publicado entre 5 de outubro de 1988 e 31 de dezembro de 2025.
2. A ação deve ser ADI, ADO, ADC ou ADPF ajuizada até 31 de dezembro de 2025.
3. O decreto deve constar do pedido de mérito da petição inicial ou do aditamento, no todo ou em parte. Não basta o decreto citado como parâmetro ou apenas mencionado.
4. O Executivo federal deve figurar no polo passivo ou, nas ADC, o Presidente da República deve ser o autor.

Seções 3 e 3.1. A última extração dos painéis do Corte Aberta aconteceu em 25 de outubro de 2026, com a situação processual reconstituída até 30 de junho de 2026 (Brasil, 2026).

RETRATO DAS 242 AÇÕES Preliminar

Quase a metade, 119, foi ajuizada a partir de 2019

ADI
159
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI)

ADPF
75
ADPFs

ADC
8
Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC)

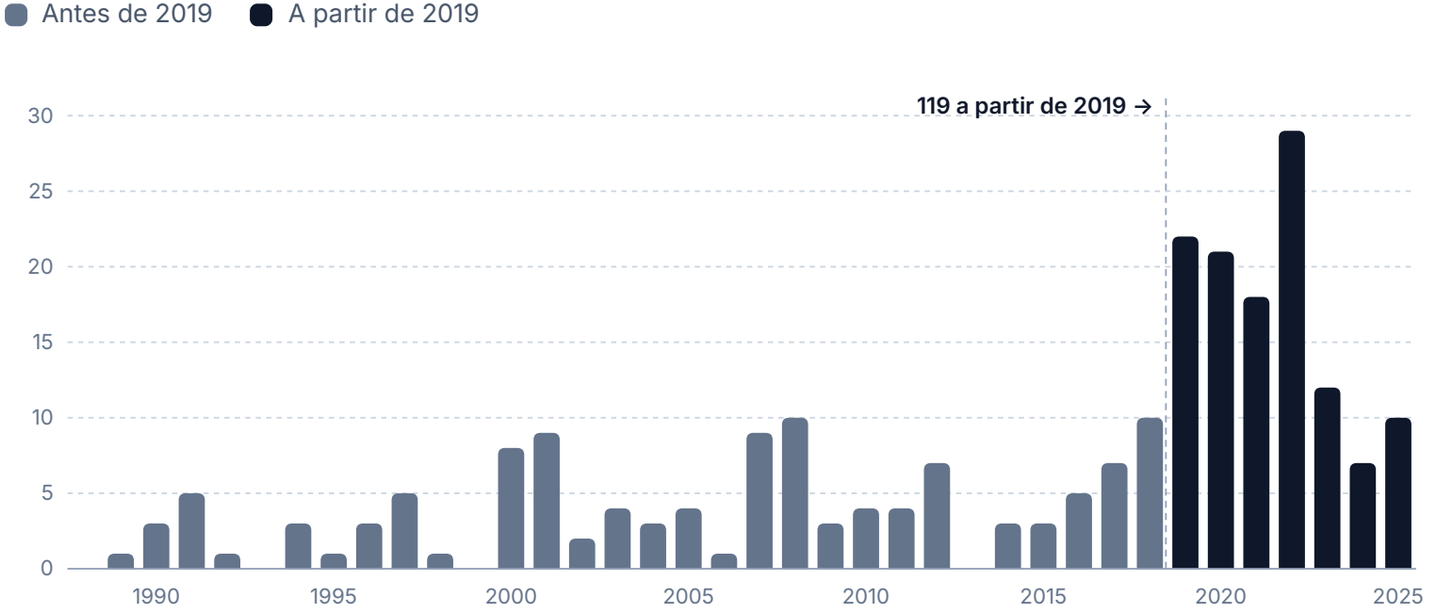
Jair Bolsonaro
91
com ao menos um decreto assinado por Jair Bolsonaro no pedido de mérito

Decididas
210
estavam decididas em 30 de junho de 2026

Ações por ano de autuação

Calculadas da planilha das 242 ações. Preliminar. Passe o cursor sobre as barras.

Antes de 2019 A partir de 2019



4 ações sem data de autuação no painel (ADI 309, 996, 1.253 e 1.544) não aparecem no gráfico.

Explorador das 242 ações

Consulte cada ação no explorador das 242 ações.

Abrir o explorador →

Partidos políticos estão em mais da metade das ações do universo.

Da extração oficial do STF constam 238 das 242 ações.

Introdução, Seções 2.3, 3.1 e 5.

ACERVO E CODIFICAÇÃO · A codificação ainda não está concluída em todas

Os autos foram obtidos à mão, um a um, no portal do STF

Arquivos

4.966

arquivos

Páginas

156.654

páginas

Cada arquivo foi registrado em inventário, e as páginas que eram apenas imagem passaram por reconhecimento óptico de caracteres, com o original preservado ao lado da versão pesquisável.

Os pacotes baixados na área de peticionamento trazem impressos o nome e os dados pessoais do pesquisador e, por isso, não integrarão o material disponibilizado para replicação.

Cada ação será codificada a partir da fonte mais completa disponível. A codificação registra

- o desfecho
- o seu fundamento
- o órgão que o proferiu
- o governo que editou o decreto
- o proponente
- a matéria
- o parâmetro constitucional invocado
- a natureza do decreto
- o tipo de ofensa alegada

1

Variáveis codificadas

uma linha por ação e vinte e oito colunas. É a fonte de toda contagem.

2

Metadados do painel

como partes, relator, datas e situação processual.

3

Uso analítico

deriva integralmente do primeiro e pode ser recalculado a qualquer momento.

4

Origem de cada informação

o que falta e por qual via se obtém.

Em todos, três colunas de controle indicam a origem do dado, o estado da coleta e o nível de evidência. A confiabilidade será aferida pela releitura de uma amostra sorteada (Epstein; Martin, 2014).

PLANO DE ANÁLISE

A análise separa dois estágios

242 ações
codificadas a partir da fonte mais completa disponível

→

Estágio 1
A sobrevivência ao exame do relator

× decisão monocrática que encerra a ação

→

Estágio 2
O exame do mérito pelo colegiado

× encerramento sem resolução de mérito

→

Resolução de mérito
O STF enfrenta o objeto constitucional e acolhe o pedido, no todo ou em parte, ou o rejeita

Qui-quadrado e V de Cramér
se a diferença entre os grupos vai além do acaso e a intensidade dessa associação

Regressão logística penalizada
escolhida pelo número pequeno de casos e pela separação entre os desfechos (Firth, 1993)

Riscos competitivos
se a perda de objeto costuma chegar antes do julgamento do mérito

Ponto de mudança
se o tratamento das ações mudou e em que momento, sem fixar de antemão um marco como a mudança de governo em 2019

Tipologia das petições iniciais
se a forma como o proponente apresenta o decreto antecipa o reconhecimento da ofensa reflexa

60,65%

A proporção de decisões do relator será comparada aos 60,65% de decisões individuais que Reis e Meyer (2021) documentam no controle concentrado entre 1988 e 2018. A passagem do relator ao colegiado será lida à luz da crítica de Silva (2013) e de Falsarella (2024) a um Supremo que decide sem deliberar.

Os cálculos serão feitos em Python, e a estimação penalizada será conferida com o pacote logistf, do R. Seções 3.2 e 4.

O PONTO FORA DA CURVA

A graça concedida ao então deputado Daniel Silveira

2003 e 2019

Como mostram a ADI nº 2.795 e a ADI nº 5.874, o Supremo controlava os decretos de clemência apenas pelos limites expressos da Constituição, sem entrar no mérito da concessão.

21 de abril de 2022

Decreto concede graça constitucional ao então deputado Daniel Silveira.

10 de maio de 2023

Ao julgar as ADPF nº 964 a 967, o STF declara inconstitucional, por desvio de finalidade, o decreto de graça (Brasil, 2023).

> Por que, então, o STF decidiu comprar a briga naquele momento, contra um ato tido como intocável, se não a comprou antes, quando provocado?

A virada foi argumentativa. A Corte inovou ao usar o desvio de finalidade para anular os efeitos do ato (Silva; Oliveira, 2025). A decisão pode ser lida como um caminho que o STF encontrou para se autopreservar.

Legalidade

a ofensa reflexa bloqueia o controle

Politicidade

a tese dos atos de governo o limita

Desvio de finalidade

abre agora uma terceira via de controle

Introdução, Seções 2.3 e 5.

LIMITES

Sem afirmar a intenção do Supremo nem inferir causalidade

Estimativas exploratórias

As estimativas serão associativas e exploratórias, com os limites declarados conforme Epstein e King (2002).

Poucos casos

A regressão do primeiro estágio excluirá as ADC, por terem poucos casos, e a do segundo estágio se restringirá às ações decididas pelo colegiado.

Autos desiguais no tempo

Como os autos completos se concentram nas ações mais recentes, a leitura integral não será usada para reforçar conclusões que dependam do tempo.

Falhas do Corte Aberta

Até a última ação de cada classe ajuizada em 2025, faltam 894 números, 806 deles de ações que devem ter terminado antes de 2000. O campo de legislação vinha preenchido em só 697 dos 3.028 processos do acervo.

Alcance da revisão

A revisão sistemática recupera o que está indexado sob determinados descritores. O que ela não pode fornecer é a medida do fenômeno que descreve.

Completude do banco

O recorte temporal, o campo vazio, o rótulo errado e o polo escondem ações contra decretos e ameaçam a completude do banco. A inclusão depende do pedido e das partes na petição inicial.

Seções 2.3, 3.1, 3.2 e 5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Algumas conclusões já são possíveis

Resultados preliminares

- ✓ Dos 21 estudos, 19 tratam da MP e apenas 2 do decreto presidencial em sentido estrito.
- ✓ Das 242 ações ajuizadas nesses 37 anos, 119 foram protocoladas a partir de 2019, quase a metade em sete anos. Em 91 delas, o pedido de mérito inclui ao menos um decreto assinado por Jair Bolsonaro.
- ✓ O ponto fora da curva é a graça constitucional concedida ao então deputado Daniel Silveira.
- ✓ O painel Corte Aberta tem falhas estruturais. Como a extração automática não é suficientemente confiável, a busca processual foi quase toda artesanal.

Resultados esperados

- → Se a hipótese se confirmar, durante anos não terá feito diferença se o decreto tratava de terras indígenas, orçamento, servidores ou armas, nem qual governo o publicou.
- → A hipótese é que, nas ações contra decretos, a maioria morra ainda na fase monocrática, pelas mãos do ministro-relator, e que nessa fase não importem o autor da ação nem o capital político do Presidente do momento. Seria um padrão de blindagem técnica.
- → Se o mérito dos decretos presidenciais passa despercebido pelo STF, o resultado pode se configurar em um déficit de controle democrático.

> **Com a virada pelo desvio de finalidade, terá acabado a era de ouro dos decretos imunes ao controle de constitucionalidade?**
>
> É um exame de futuro, que os números do passado não alcançam. Por ora, os dados permitem apenas descrever o caminho percorrido até aqui.

Referências

AMORIM NETO, Octavio; TAFNER, Paulo. Governos de coalizão e mecanismos de alarme de incêndio no controle legislativo das medidas provisórias. **Dados – Revista de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 1, p. 5-38, 2002. DOI: 10.1590/S0011-52582002000100001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/dados/a/N5brw9nQzrR5qx3ZjMbtMBr/. Acesso em: 26 maio 2026.

ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molhano. Ministrocracia: o Supremo Tribunal individual e o processo democrático brasileiro. **Novos Estudos CEBRAP**, São Paulo, v. 37, n. 1, p. 13-32, jan./abr. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.25091/S01013300201800010003. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2026]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 9 jun. 2026.

BRASIL. Presidência da República. **Legislação**: decretos. Brasília, DF: Presidência da República, 2026. Base de atos publicados entre 1988 e 2026. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/. Acesso em: 14 jun. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 964/DF, nº 965/DF, nº 966/DF e nº 967/DF**. Relatora: Min. Rosa Weber, 10 de maio de 2023. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 17 ago. 2023. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur484731/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Corte Aberta**: painéis de dados abertos do controle concentrado. Brasília, DF: STF, 2026. Painéis de decisões, de acervo e de legitimados. Disponível em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/corte_aberta/corte_aberta.html. Acesso em: 9 jun. 2026.

CLÈVE, Clèmerson Merlin. **Temas de direito constitucional**. 2. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

DA ROS, Luciano. Poder de decreto e accountability horizontal: dinâmica institucional dos três poderes e medidas provisórias no Brasil pós-1988. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba, v. 16, n. 31, p. 143-160, nov. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsocp/a/TdxYML4gvDyvPbw33GMLMXM/. Acesso em: 26 maio 2026.

DIAS, Mateus Nunes dos Santos Ferreira. **O controle de constitucionalidade de decretos presidenciais**: sistematização e parâmetros. 2024. 168 f. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. Disponível em: https://repositorio.idp.edu.br/handle/123456789/5089. Acesso em: 1 out. 2026.

EPSTEIN, Lee; KING, Gary. The rules of inference. **The University of Chicago Law Review**, Chicago, v. 69, n. 1, p. 1-133, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.2307/1600349. Acesso em: 22 set. 2026.

EPSTEIN, Lee; MARTIN, Andrew D. **An introduction to empirical legal research**. Oxford: Oxford University Press, 2014.

FALSARELLA, Christiane Mina. A deliberação no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 11, n. 2, e265, maio/ago. 2024. DOI: 10.5380/rinc.v11i2.92817. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/92817. Acesso em: 14 maio 2026.

FIRTH, David. Bias reduction of maximum likelihood estimates. **Biometrika**, Oxford, v. 80, n. 1, p. 27-38, 1993. Disponível em: https://doi.org/10.1093/biomet/80.1.27. Acesso em: 22 set. 2026.

GOUGH, David; THOMAS, James; OLIVER, Sandy. Clarifying differences between review designs and methods. **Systematic Reviews**, London, v. 1, art. 28, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1186/2046-4053-1-28. Acesso em: 22 out. 2026.

PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, London, v. 372, n71, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmj.n71. Acesso em: 22 set. 2026.

PIRES, Ednilton Andrade. **As medidas provisórias e o sobrestamento das demais deliberações legislativas**. 2008. 143 f. Monografia (Especialização em Processo Legislativo) – Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, Câmara dos Deputados, Brasília, 2008. Disponível em: https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/2061. Acesso em: 22 set. 2026.

RECK, Janriê Rodrigues; MÜLLER, Caroline. A figura do “decreto” no direito brasileiro e seus principais problemas: uma breve análise a partir de casos concretos. **Revista do Direito**, Santa Cruz do Sul, n. 32, p. 92-112, jul./dez. 2009. Disponível em: https://seer.unisc.br/index.php/direito/article/view/1185. Acesso em: 26 maio 2026.

REIS, Ulisses Levy Silvério dos; MEYER, Emilio Peluso Neder. “Ministrocracia” e decisões individuais contraditórias no Supremo Tribunal Federal. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 11, n. 3, p. 401-425, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.5102/rbpp.v11i3.7418. Acesso em: 11 out. 2026.

SILVA, André Luiz Will da; OLIVEIRA, Cláudio Ladeira de. A graça constitucional e a revisão judicial de atos do Poder Executivo: uma análise do caso Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 12, n. 2, e508, maio/ago. 2025. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/reinvco12&id=339. Acesso em: 3 jun. 2026.

SILVA, Virgílio Afonso da. Deciding without deliberating. **International Journal of Constitutional Law**, Oxford, v. 11, n. 3, p. 557-584, 2013. DOI: 10.1093/icon/mot019. Disponível em: https://academic.oup.com/icon/article/11/3/557/789359. Acesso em: 13 maio 2026.

SILVEIRA, Daniel Barile da. O Supremo Tribunal Federal e seu poder contramajoritário sobre as medidas provisórias. **Revista Direito e Práxis**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 68-109, 2016. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/17018. Acesso em: 26 maio 2026. O periódico grafa a autoria como "Daniel Barile da Silveira Correio".

Obras citadas nesta página, conforme a lista de referências da dissertação.